

TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS PESSOAIS

Análise e Aplicação Prática dos Artigos
33 a 36 da LGPD (Lei nº 13.709/2018)

Um Guia Visual de Conformidade Legal

ARTIGO 33 - HIPÓTESES DE TRANSFERÊNCIA (I A IV)

Art. 33. A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos seguintes casos:

I - para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei;

II - quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados previstos nesta Lei, na forma de:

- a) cláusulas contratuais específicas para determinada transferência;
- b) cláusulas-padrão contratuais;
- c) normas corporativas globais;
- d) selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos;

III - quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com os instrumentos de direito internacional;

IV - quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

COMENTÁRIOS E EXEMPLOS: ART. 33 (I A IV)

Inciso I (Adequação)	A forma mais fluida de transferência. O país de destino já possui leis equivalentes e reconhecidas pela LGPD.	 Enviar dados para um parceiro na União Europeia (GDPR).
Inciso II (Garantias Contratuais)	O país destino não tem nível adequado, então o controlador importa as regras da LGPD via contratos ou selos rígidos.	 Multinacional transfere dados de RH do Brasil para os EUA amparada por Normas Corporativas Globais (BCRs).
Inciso III (Cooperação Jurídica)	Exclusivo para o Estado atuando em segurança e justiça criminal/investigativa.	 Polícia Federal compartilhando dados de um suspeito internacional com a Interpol.
Inciso IV (Proteção da Vida)	Hipótese de emergência extrema. Dispensa burocracias contratuais para salvar vidas.	 Enviar prontuário médico de um brasileiro que sofreu acidente grave no exterior para o hospital local.

ARTIGO 33 - HIPÓTESES DE TRANSFERÊNCIA (V A IX E PARÁGRAFO ÚNICO)

V - quando a autoridade nacional autorizar a transferência;

VI - quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação internacional;

VII - quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou atribuição legal do serviço público, sendo dada publicidade nos termos do inciso I do caput do art. 23 desta Lei;

VIII - quando o titular tiver fornecido o seu consentimento específico e em destaque para a transferência, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente esta de outras finalidades; ou

IX - quando necessário para atender as hipóteses previstas nos incisos II, V e VI do art. 7º desta Lei.

Parágrafo único. Para os fins do inciso I deste artigo, as pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), no âmbito de suas competências legais, e responsáveis, no âmbito de suas atividades, poderão requerer à autoridade nacional a avaliação do nível de proteção a dados pessoais conferido por país ou organismo internacional.

COMENTÁRIOS E EXEMPLOS: ART. 33 (V A IX E PARÁGRAFO ÚNICO)

Autorização e Acordos (Incisos V e VI)

Síntese: Envolvem chancelas estatais formais, como tratados internacionais ou aval direto da ANPD.

- Na Prática: Acordos bilaterais entre o Brasil e outro país para intercâmbio de informações previdenciárias.

Políticas Públicas (Inciso VII)

Síntese: Uso governamental legítimo. Exige alta transparência (publicidade obrigatória).

- Na Prática: Ministério da Educação transferindo dados para um fundo internacional de intercâmbio.

Consentimento Específico (Inciso VIII)

Síntese: O aceite genérico não é válido. O titular deve aprovar a saída dos dados do país de forma destacada e informada.

- Na Prática: App avisando em tela exclusiva: "Para usar este filtro, sua foto será processada no Japão. Aceita?".

Avaliação a Pedido do Estado (Parág. Único)

Síntese: Órgãos submetidos à Lei de Acesso à Informação podem provocar a ANPD.

- Na Prática: Um Ministério pede à ANPD que avalie formalmente um país antes de iniciar um grande projeto estatal conjunto.

ARTIGO 34 - AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE PROTEÇÃO

Art. 34. O nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional mencionado no inciso I do caput do art. 33 desta Lei será avaliado autoridade nacional, que levará em consideração:

- I - as normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país de destino ou no organismo internacional;
- II - a natureza dos dados;
- III - a observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais e direitos dos titulares previstos nesta Lei;
- IV - a adoção de medidas de segurança previstas em regulamento;
- V - a existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito aos direitos de proteção de dados pessoais; e
- VI - outras circunstâncias específicas relativas à transferência.

COMENTÁRIOS: O TERMÔMETRO DA ANPD

Como a Autoridade Nacional avalia se um país destino é seguro?



Estrutura Legal e Institucional (Incisos I, III e V)

- O país possui uma lei robusta de proteção de dados?
- Existe um órgão fiscalizador independente (como a ANPD)?
- Os cidadãos têm o direito de ir à Justiça local se ocorrer um vazamento?



Contexto da Operação (Inciso II)

- Qual a natureza dos dados? (Um e-mail corporativo exige menos rigor que o envio de dados de saúde de milhões de cidadãos).



Infraestrutura de Defesa (Incisos IV e VI)

- Quais protocolos de segurança cibernética são habitualmente exigidos no país de destino?
- Existem circunstâncias geopolíticas ou regulatórias locais que coloquem os dados brasileiros em risco?

ARTIGO 35 - INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA (PARTE 1)

Art. 35. A definição do conteúdo de cláusulas-padrão contratuais, bem como a verificação de cláusulas contratuais específicas para uma determinada transferência, normas corporativas globais ou selos, certificados e códigos de conduta, a que se refere o inciso II do caput do art. 33 desta Lei, será realizada pela autoridade nacional.

§ 1º Para a verificação do disposto no caput deste artigo, deverão ser considerados os requisitos, as condições e as garantias mínimas para a transferência que observem os direitos, as garantias e os princípios desta Lei.

§ 2º Na análise de cláusulas contratuais, de documentos ou de normas corporativas globais submetidas à aprovação da autoridade nacional, poderão ser requeridas informações suplementares ou realizadas diligências de verificação quanto às operações de tratamento, quando necessário.

COMENTÁRIOS: O PAPEL DA ANPD NOS CONTRATOS



Pilar 1: Reguladora e Validadora (Caput e §1º)

O Princípio: O controlador não pode inventar uma proteção. A ANPD define o padrão (Cláusulas-Padrão) e homologa as alternativas (Normas Globais, Selos).

O Limite Legal: A LGPD atua como o piso mínimo inegociável em qualquer contrato internacional.



Pilar 2: Investigadora Ativa (§2º)

O Princípio: A ANPD não apenas recebe e carimba papéis. Ela possui poder de diligência.

Exemplo Prático: Uma multinacional submete suas Normas Corporativas Globais. A ANPD, achando o documento vago, exige relatórios extras (informações suplementares) e pode até inspecionar a segurança da TI antes de aprovar a transferência.

ARTIGO 35 - INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA (PARTE 2)

§ 3º A autoridade nacional poderá designar organismos de certificação para a realização do previsto no caput deste artigo, que permanecerão sob sua fiscalização nos termos definidos em regulamento.

§ 4º Os atos realizados por organismo de certificação poderão ser revistos pela autoridade nacional e, caso em desconformidade com esta Lei, submetidos a revisão ou anulados.

§ 5º As garantias suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular referidas no caput deste artigo serão também analisadas de acordo com as medidas técnicas e organizacionais adotadas pelo operador, de acordo com o previsto nos §§ 1º e 2º do art. 46 desta Lei.

COMENTÁRIOS: DELEGAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Topo: A Palavra Final da ANPD (§3º e §4º)

A ANPD pode autorizar Organismos de Certificação privados para auditar normas em seu nome. A ANPD mantém o poder de veto. Se o organismo aprovar algo irregular, a ANPD pode revisar e anular a **certificação** a qualquer momento.



Base: O Escrutínio do Operador (§5º)

Atenção Técnica: A verificação não se restringe ao papel. A lei atinge o Operador (quem efetivamente processa os dados).

Exemplo Prático: O contrato da matriz é perfeito, mas o data center subcontratado no exterior (o operador) **não possui criptografia básica**. A transferência falha no critério de segurança real.

ARTIGO 36 - COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÕES

Art. 36. As alterações nas garantias apresentadas como suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular referidas no inciso II do art. 33 desta Lei deverão ser comunicadas à autoridade nacional.

COMENTÁRIOS: O DEVER DE CONFORMIDADE CONTÍNUA



Conformidade não é um evento único:

A aprovação inicial (Art. 33, II) não encerra a obrigação do controlador. O Artigo 36 institui o dever de manutenção e transparência permanente.

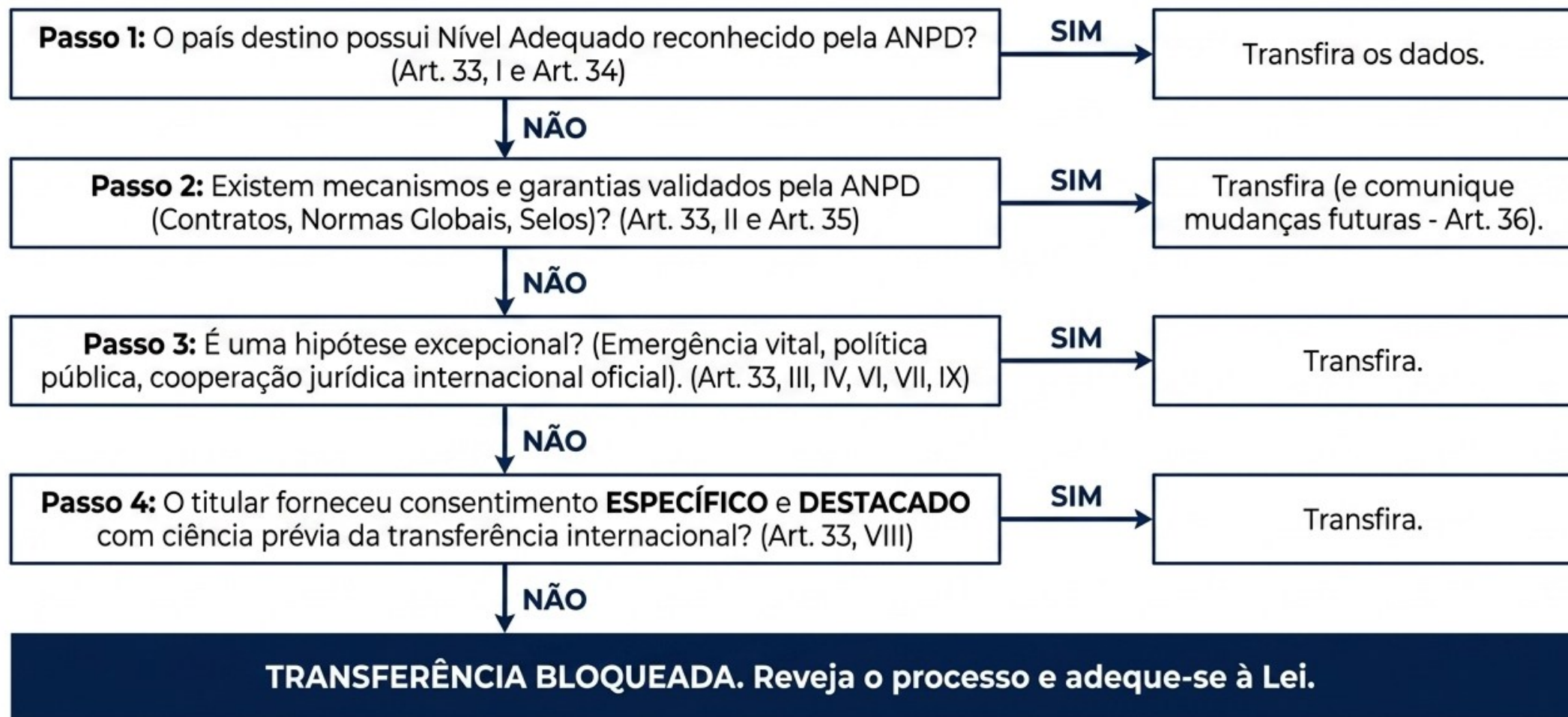
Exemplo de Risco Prático:

Uma multinacional teve sua transferência aprovada via Normas Corporativas Globais. Um ano depois, altera radicalmente suas políticas de segurança para cortar custos em servidores internacionais.

A Obrigatoriedade Legal:

A empresa é obrigada a informar imediatamente essa redução de garantias à ANPD, que poderá reavaliar se a transferência deve ser mantida, ajustada ou suspensa. Omitir a alteração é infração direta.

SÍNTESE: POSSO TRANSFERIR DADOS PARA O EXTERIOR?



1) Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CFBio Prova: Quadrix - 2025 - CFBio - Analista de Desenvolvimento

A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida em um único caso, quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro.

2) Ano: 2025 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: IF-PB Prova: INSTITUTO AOCP - 2025 - IF-PB - Analista de Tecnologia da Informação

De acordo com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), Capítulo V – Da Transferência Internacional de Dados, Art. 33, a transferência internacional de dados pessoais somente é permitida, entre outros casos, quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados previstos nessa lei, na forma de instrumentos específicos por ela definidos.

2) Ano: 2025 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: IF-PB Prova: INSTITUTO AOCP - 2025 - IF-PB - Analista de Tecnologia da Informação

Considerando o que dispõe o Inciso II do referido artigo, são instrumentos específicos definidos pela lei como formas de garantia, EXCETO

- A) cláusulas contratuais específicas para determinada transferência.
- B) normas corporativas globais.
- C) acordos verbais de confidencialidade entre as partes.
- D) selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos.
- E) cláusulas-padrão contratuais.

GABARITO

1 - errado

2 - C